

N. R.G. 36606/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Anglo Mambriani	Presidente
Daniela Marconi	Giudice
Nicola Fascilla	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36606/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), Parte_2 (C.F. C.F._1),
Parte_3 (C.F. C.F._2), con il patrocinio dell'avv. INDACO
GIANLUCA, elettivamente domiciliati tramite PEC Email_1

ATTORI OPPONENTI

contro

CP_1 C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. SPADARO GIUSEPPE e dell'avv.
PACE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Milano, via Cerva n. 8, presso lo Studio legale
Mariconda e Associati

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per gli attori oppONENTI:

“piaccia al Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa: a) in via preliminare, si chiede, per tutti i motivi sopra esposti, anche inaudita altera parte o alla prima udienza, che il Tribunale sospenda l'esecuzione provvisoria del decreto del 4 settembre 2023 n. 13811, n. r.g. 22094/2023, notificato in data 5 settembre 2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla Parte_1 di pagare la somma di euro 186.575,00 oltre interessi e spese della procedura; b) accertata e dichiarata l'inesistenza dei titoli obbligazionari e/ o comunque la non riconducibilità degli stessi alla Parte_1 in ragione del disconoscimento operato, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 4 settembre 2023 n. 13811, n. r.g. 22094/2023, notificato in data 5 settembre 2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla Parte_1 di pagare la somma di euro 186.575,00 oltre interessi e spese della procedura; c) nel merito, anche se in via subordinata, accertata la violazione dell'art. 49, 1° co., d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio), come modificato dall'art. 32, 1°

co., lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133 e, quindi, il conseguente divieto di circolazione dei titoli obbligazionari di cui è causa, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 4 settembre 2023 n. 13811, n. r.g. 22094/2023, notificato in data 5 settembre 2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla **Parte_1** di pagare la somma di euro 186.575,00 oltre interessi e spese della procedura; d) sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell'*exceptio doli generalis*, rigettare la richiesta della **CP_1** e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 4 settembre 2023 n. 13811, n. r.g. 22094/2023, notificato in data 5 settembre 2023, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla **Parte_1** di pagare la somma di euro 186.575,00 oltre interessi e spese della procedura; e) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio". In via istruttoria, solo per scrupolo professionale, si insiste nelle richieste formulate con le note 171, ter n. 2, c.p.c.

Per parte convenuta opposta:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

nel merito:

- rigettare l'opposizione proposta da **Pt_1** perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare *in toto* il decreto ingiuntivo opposto n. 13811/2023, reso da codesto Ecc.mo Tribunale in data in data 4 settembre 2023 (proc. n. 22094/2023 R.G.), ovvero in subordine – per il denegato e non temuto caso in cui fosse ritenuta fondata l'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dagli oppositori – accertare e dichiarare la debenza del credito per le annualità residue, non coperte da prescrizione, e per l'effetto condannare **Pt_1** a versare ad **CP_1** la somma di € 96.575,00, come risultante dall'importo del decreto ingiuntivo opposto detratto l'ammontare oggetto di eccezione di prescrizione, oltre interessi ed accessori;

- dichiarare comunque tenuta **Pt_1** a rifondere a **CP_1** spese e onorari tutti di causa;

in via istruttoria:

ammettere la produzione odierna per le ragioni sopra indicate e, nella denegata ipotesi in cui le controparti formulino contestazioni in ordine all'indicato doc. n. 7 (estratto del libro dei verbali e delle delibere del CdA di **Pt_1**), ordinare a **Parte_1** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., di esibire e/o produrre l'originale cartaceo del predetto libro, quanto meno nella parte contenente i verbali prodotti *sub* doc. n. 7, trattandosi di documento di cui **CP_1** ha potuto prendere visione solo in data 11 marzo 2024 – come potrà essere confermato dall'avv. Andrea Bruschi dello Studio Legale **Controparte_2**", ove ritenuto dal Tribunale

– e che la stessa **CP_1** non poteva e non può procurarsi altrimenti, in quanto soggetto terzo rispetto a **Parte_1**

Si allegano:

5) parere *pro veritate* prof. avv. Federico Martorano;

6) parere *pro veritate* prof. avv. **Persona_1** ;

7) estratto del libro dei verbali e delle delibere del CdA di **Parte_1**

8) ricevuta di consegna dei libri sociali di **Parte_1** al dott. **Persona_2**

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 9 giugno 2023 **CP_1** ha chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere a **Parte_1** il pagamento della somma di € 186.575,00.

Aveva in particolare allegato la parte ricorrente che:

- giusta deliberazione di assemblea straordinaria del 29 ottobre 2013, risultante da verbale per not. *Per_3* da Milano rep. 539/322 *Parte_1* aveva deliberato di “*emettere un prestito obbligazionario di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) rappresentato da n. 500.000,00 obbligazioni convertibili da nominali euro 1 ciascuna*”;
- la Società emittente aveva stabilito che le obbligazioni dovessero essere “*rappresentate da titoli al portatore*” e che il prestito obbligazionario dovesse avere durata di dieci anni;
- in ordine alla remunerazione del prestito, la Delibera di emissione aveva previsto che le obbligazioni fruttassero “*l’interesse annuo del 4%, pagabile in due rate semestrali posticipate*”;
- in esecuzione della Delibera di emissione venivano pertanto emessi da *Parte_1* in data 21 ottobre 2014, cinque certificati obbligazionari di valore facciale pari ad € 100.000,00;
- le dette obbligazioni erano nella titolarità di *CP_1* che ne aveva il possesso e risultava pertanto legittimata all’esercizio dei relativi diritti sulla base della relativa legge di circolazione;
- l’Emittente non aveva mai provveduto a pagare gli interessi annuali via via maturati sul prestito;
- la stessa era stata formalmente diffidata, da ultimo a mezzo comunicazione via posta elettronica certificata del 11 maggio 2023, alla corresponsione di quanto dovuto, e dei relativi interessi senza ottenere riscontro.

1).1 Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, emetteva in data 4 settembre 2023 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 13811/2023 ingiungendo a *Parte_1* il pagamento della somma di € 186.575,00 oltre interessi e spese.

1).2 Con citazione ritualmente notificata *Parte_1* con l’intervento volontario personale di *Per_2* [...] e *Parte_4* nella loro dichiarata qualità di amministratori alla data del 21 ottobre 2014, si sono opposti al decreto ingiuntivo eccependo:

- la inesistenza dei certificati obbligazionari;
- la non conformità delle copie agli originali
- il disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c.;
- la non riconducibilità dei certificati obbligazionari a *Pt_1* ;
- la violazione delle norme antiriciclaggio con la conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo.

1).3 Si costituiva in data 26 febbraio 2024 la convenuta opposta concludendo per il rigetto della

opposizione.

1).4 Con ordinanza del 7 marzo 2024 il giudice istruttore sospendeva ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rimettendo la causa in decisione ex art. 189 c.p.c. con la concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, per la conclusionale e per le repliche. Quindi all'udienza del 4 giugno 2024 il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione.

2) L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.

Occorre preliminarmente osservare come la convenuta opposta si sia costituita soltanto in data 26 febbraio 2024, ossia il giorno prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nuovo rito.

La costituzione, quindi, è avvenuta dopo che si sono consumate tutte le preclusioni processuali con la conseguenza che **CP_1** è decaduta:

- dal proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio;
- dal produrre documenti;
- dal richiedere istanze istruttorie a prova diretta o contraria.

Le decadenze processuali cui è incorsa la convenuta opposta producono le seguenti conseguenze rispetto alle eccezioni svolte dalle parti opponenti:

- in primo luogo, trova accoglimento l'eccezione di non conformità della copia dei certificati obbligazionari utilizzati per la domanda monitoria, non potendo la convenuta produrre gli originali;
- in secondo luogo, le sottoscrizioni apposte sui certificati obbligazionari devono intendersi definitivamente disconosciute e quindi non utilizzabili, non potendo la convenuta proporre istanza di verifica né produrre scritture di comparazione;
- in terzo luogo, tutte le questioni relative alla asserita erroneità della data sui certificati risultano essere mere allegazioni in quanto il Tribunale non può conoscere né utilizzare la documentazione prodotta in atti da **Controparte_1**

Peraltro, rispetto alla allegazione della convenuta circa la irrilevanza della firma dell'amministratore sui certificati obbligazionari di cui al presente giudizio, si richiama, condividendone il contenuto, il recente arresto di questo Tribunale di cui si trascrivono i passaggi rilevanti:

“In limine, per quel che qui rileva rispetto alle considerazioni di seguito esposte, va osservato che le obbligazioni convertibili in azioni con procedimento diretto, di cui all'art. 2420 bis c.c., come noto:

- *costituiscono una particolare categoria di obbligazioni che ad una determinata data ed in base ad un prefissato rapporto di cambio, attribuiscono il diritto potestativo di sottoscrivere azioni della società*

emittente utilizzando come conferimento gli importi già versati a titolo di mutuo al momento della sottoscrizione delle obbligazioni medesime

- sono regolate per pacifico indirizzo dalla disciplina generale delle obbligazioni ordinarie, con la sola eccezione della competenza all'emissione, riservato all'assemblea. Con la conseguenza, in quanto titoli di credito, che:

- le posizioni dei sottoscrittori del prestito sono incorporate in titoli di credito circolanti, dotati di letteralità, autonomia e causalità "formale", o "debole" (sin dall'inizio la causa tipica, il finanziamento con potenziale evoluzione in aumento di capitale, è richiamata nel titolo).

La dichiarazione cartolare cristallizza invero, anche in questa tipologia di obbligazioni, il titolo - perfetto ad origine- seppure una integrazione per relationem sia possibile (ad esempio nell'ipotesi di delibere sociali che comportano la modifica del rapporto di cambio). E ciò come conseguenza del fatto che il rapporto cartolare è regolato, non soltanto, da quello che risulta dal titolo, ma anche dal contenuto del contratto di emissione del prestito obbligazionario. Si parla invero di "letteralità indiretta" o "titolo incompleto" o "di rinvio".

Tale possibile modifica per relationem non muta tuttavia, per quel che qui rileva, la necessaria incorporazione nel titolo dei caratteri minimi dell'obbligazione, come di seguito;

- tali titoli devono contenere nella dichiarazione cartolare i medesimi requisiti minimi formali previsti dall'art. 2414 c.c. per tutti i tipi di obbligazione, integrati con l'indicazione del rapporto di cambio. E ciò al fine di garantire mediante adeguata evidenza cartolare, la conoscenza degli elementi tipizzanti del prestito convertibile, in ossequio al principio della letteralità. In ogni caso, il titolo è considerato comunque senz'altro invalido quando la carenza documentale sia tale da incidere:

a. sulla riconoscibilità del documento come titolo di credito obbligazionario;

b. sull'imputazione dell'obbligazione cartolare.

In proposito, la sottoscrizione dell'amministratore dei certificati obbligazionari, pur non espressamente indicata dall'art. 2414 c.c., costituisce per indirizzo univoco requisito indispensabile, da mutuare dalla disciplina generale dei titoli di credito. Invero, la sottoscrizione del debitore che promette il pagamento al portatore del titolo ovvero al soggetto indicato nel documento ovvero ancora la prestazione incorporata (interventuta la conversione, la consegna della corrispondente azione) è ritenuto ex art. 1993 c.c. imprescindibile per riferire l'obbligazione assunta a colui che dell'obbligazione si dichiara soggetto passivo;

- con la conseguenza che l'assenza della sottoscrizione costituisce vizio di forma, di natura reale, perché afferente ad un dato essenziale incorporato nel titolo (la citata imputazione dell'obbligazione cartolare) eccepibile secondo il dettato dell'art. 1993 c.c. non solo nei confronti del primo prestatore, ma anche di tutti gli altri successivi portatori, impedendo la qualificazione del documento come titolo di credito o l'imputazione dell'obbligazione cartolare alla società che ha emesso il prestito obbligazionario".¹

Contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, il disconoscimento della sottoscrizione da parte degli amministratori intervenuti paralizza in ogni caso la pretesa di pagamento di **CP_1** poiché ha la conseguenza diretta di negare in radice l'esistenza del titolo, recidendo l'imputabilità della obbligazione cartolare alla società.

Pertanto il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 13811/2023 emesso in data 4 settembre 2023.

3) Le spese seguono la soccombenza. Di conseguenza il Tribunale condanna **CP_1** a pagare alle parti oppponenti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 406,50 per spese non imponibili, € 11.268,00 per compensi (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00: fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva € 1.628,00; fase istruttoria € 2.835,00; fase decisionale € 4.253,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 13811/2023 emesso in data 4 settembre 2023;

2. condanna **CP_1** a pagare alle parti oppponenti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 406,50 per spese non imponibili, € 11.268,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, 13 giugno 2024

Il giudice relatore ed estensore
Nicola Fascilla

Il Presidente
Angelo Mambriani

¹ Cfr. Ordinanza del Tribunale di Milano, n. 1165/2024 del 20/03/2024, giudice dott.ssa Alima Zana.